



ASUNTO: CONSULTA POR PRESENCIA DE DROGAS EN EL ORGANISMO

1) En cuanto al valor de la prueba indiciaria, realizada y evaluada "in situ" mediante el dispositivo que originariamente realiza la detección de drogas en el organismo de la persona sometida a dicha prueba, y si dicho valor puede motivar justificadamente la elaboración del correspondiente boletín de denuncia y la entrega del mismo al interesado; no cabe más que afirmar categóricamente que así es, dado que, independientemente de que la segunda muestra vaya a ser tomada para su posterior análisis toxicológico en el laboratorio legalmente autorizado para ello, convirtiéndose la misma (en caso de resultar positivo dicho segundo análisis de muestra) en la auténtica prueba evidencial de los hechos constitutivos de infracción; es preciso poner en conocimiento inmediato a la persona denunciada del alcance y calificación de los hechos de los que es acusado, dándole la oportunidad, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 74 y siguientes., de la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, de adoptar las medidas que considere más oportunas, bien para oponerse a dicha acusación, utilizando para ello las opciones que le reconoce el procedimiento ordinario del art. 81 del citado texto legal; o, en su caso, para aceptar los hechos que se le imputan, promoviendo la terminación del procedimiento mediante el pago reducido de la multa propuesta por parte de los Agentes actuantes, tal y como así establece el artículo 80 de la citada Ley.

Evidentemente, si en el informe del laboratorio de la segunda muestra tomada "in situ" a la persona denunciada consta un resultado negativo de presencia de drogas, procedería el sobreseimiento del expediente, anulando el posible pago anticipado realizado por el interesado, y procediendo a su correspondiente devolución. Por tanto, una cosa es que la Autoridad sancionadora no pueda terminar definitivamente un procedimiento sancionador de esta naturaleza hasta tener la certeza de que las pruebas realizadas para su acreditación dan un resultado positivo y otra muy distinta es que no deba poner en

conocimiento, en forma inmediata a la persona denunciada, el contenido acusatorio del que es objeto.

2) Por lo que se refiere a la pregunta relativa a si es preciso o no, proceder a la inmovilización del vehículo en el caso de que un conductor haya dado positivo en la prueba indiciaria, no cabría más que recordar lo que explícitamente imponen los artículos 84.1 de la LTSV, así como los artículos 25 y 28.1, ambos del Reglamento General de Circulación, en relación a la potestativa aplicación de dicha medida cautelar por parte de los Agentes intervinientes, siempre y cuando no pueda hacerse cargo de la conducción del vehículo en cuestión otra persona debidamente habilitada. Dado que el contenido de la cuestión planteada se refiere a casos no constitutivos de delito, la medida cautelar de inmovilización no resulta obligatoria, en todo caso. Por tal motivo, será la propia Fuerza actuante la que, de acuerdo con lo prescrito en el precitado artículo 28.1, letra c), del Reglamento General de Circulación, "ajustará su actuación, en cuanto sea posible, a lo dispuesto en ese mismo Reglamento para las pruebas para la detección alcohólica, cuando advierta síntomas evidentes o manifestaciones que razonablemente denoten la presencia de cualquiera de las sustancias aludidas en el artículo 27"; y, por tal causa, y de acuerdo con lo previsto en el artículo. 25.3 del Reglamento, "salvo en los casos en que la autoridad judicial hubiera ordenado su depósito o intervención, en los cuales se estará a lo dispuesto por dicha autoridad, la inmovilización del vehículo se dejará sin efecto tan pronto como desaparezca la causa que la motivó...."; reglas, todas ellas, que suponen la necesidad de tomar en consideración los signos o síntomas reflejados en la correspondiente Acta de signos clínicos observados en la persona sometida a dichas pruebas, para entender suficientemente justificada la aplicación o no de la citada medida Cautelar

Madrid a 18 de marzo de 2015

Subdirección Adjunta de Recursos

